

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 584/2530

นางสมคิด ศรีสุขวัฒนา

โจทก์

นายทวีศิลป์ ศรีสุขวัฒนา

จำเลย

นายทวีศิลป์ ศรีสุขวัฒนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนโรงเก็บรถพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 800 บาท นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2527จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเก็บรถพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,94)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยนำพันบัตรโทรศัพท์ 2 ฉบับ รวมจำนวนเงิน 20,000 บาทของจำเลยมาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 76,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับคำพิพากษาส่วนที่ให้รื้อถอนโรงเก็บรถและขนย้ายทรัพย์สินนั้น ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาส่วนเฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหา

ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวัน
ฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว สำหรับคำพิพากษาส่วนที่ให้รถถอนโรงเก็บรถและขนย้าย
ทรัพย์สินนั้น ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาส่วนเฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวัน
ฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเสียหาย

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>